eu queria saber em toda historia quais foram as ocasioes em que liberou-se o trabalho fora das regras da CLT e os impactos disto

A flexibilização ou a permissão de trabalho fora das regras tradicionais da **CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)**, criada em **1943**, ocorreu em momentos específicos da história do Brasil. **Essas mudanças foram motivadas por crises econômicas, pressões de mercado para redução de custos ou pela necessidade de regulamentar novas tecnologias**. A Unisc +2

---

1. Ditadura Militar (Anos 1960 e 1970)

Durante o regime militar, o foco mudou para conter o poder dos sindicatos e dar mais dinamismo às empresas. Universidade Federal d... +1

- **As Ocasiões:**
  - **Criou-se o FGTS (1966):** Substituiu gradativamente a estabilidade decenal no emprego (o direito de não ser demitido sem justa causa após 10 anos na empresa).
  - **Lei do Trabalho Temporário (1974):** A Lei nº 6.019/74 abriu o primeiro grande precedente para a subcontratação e contratos de curta duração fora do modelo padrão da CLT. TST +3
- **Os Impactos:** Facilitou a rotatividade da mão de obra nas empresas. Embora o FGTS tenha criado uma reserva financeira para o trabalhador, o fim da estabilidade tornou as demissões mais fáceis e frequentes. coletiva.org +2

2. A Década de 1990 (Abertura Econômica e Neoliberalismo)

Com a globalização e a inflação elevada, governos buscaram formas de reduzir o "custo Brasil" e conter o desemprego estrutural. TRT4 +1

Pergunte o que quiser

Contudo, gerou uma forte onda de precarização e o fenômeno da "cooperatização" fraudulenta, que foi massivamente combatida pela Justiça do Trabalho nos anos seguintes.

3. A Reforma Trabalhista (2017)

O governo de Michel Temer aprovou a maior modificação da história da CLT com a Lei nº 13.467/2017.

- **As Ocasiões:**
  - Regulamentou-se o **Trabalho Intermitente** (onde o funcionário só recebe pelas horas trabalhadas quando convocado) e o **Teletrabalho (Home Office)**.
  - Estabeleceu-se a prevalência do **"negociado sobre o legislado"**, permitindo que acordos coletivos fiquem abaixo de pontos da CLT.
  - Liberou-se a **terceirização irrestrita da atividade-fim** (uma empresa de educação agora pode terceirizar seus professores, por exemplo). Blog do IBRE · FGV +2
- **Os Impactos:** Segundo análises de pesquisadores da FEA-USP, a reforma trouxe maior segurança jurídica aos empregadores e reduziu drasticamente o número de processos na Justiça. Por outro lado, analistas do mercado apontam que as promessas de explosão na geração de empregos formais não se concretizaram como esperado, resultando no crescimento de contratos instáveis e na expansão da informalidade. Portal Unicamp +2

4. A "Uberização" e a Pejotização (Era Digital)

A proliferação de aplicativos de transporte/entregas e a contratação de profissionais como Pessoa Jurídica (PJ) criaram um vasto contingente trabalhando à margem da CLT. YouTube · TV Senado +1

- **As Ocasiões:** Modelos de negócios baseados em tecnologia que operam sob a premissa de que os trabalhadores são "parceiros autônomos" e não



Se você quiser se aprofundar em algum desses momentos, me avise:

- Quer analisar os dados de **desemprego e informalidade** após a Reforma de 2017?
- Quer entender as regras atuais para o **trabalho PJ (Pejotização)** e evitar riscos legais?
- Quer saber como está a **regulamentação dos trabalhadores por aplicativo**?

As respostas da IA podem conter erros. Saiba mais

1. Dados de Desemprego e Informalidade Pós-Reforma de 2017

A promessa original da Reforma Trabalhista era de que a flexibilização das leis geraria milhões de empregos formais com carteira assinada, mas os resultados práticos mostraram caminhos diferentes. Consultor Jurídico +1

- **Abertura de CNPJs e Trabalho por Conta Própria:** Logo após a aprovação da lei, o mercado testemunhou um esvaziamento de vagas CLT tradicionais em favor de modalidades flexíveis. Houve uma explosão na abertura de registros de Microempreendedor Individual (**MEI**). Cerca de **3,5 milhões de novos CNPJs MEI** foram abertos nos anos seguintes à reforma, com um incremento direto na categoria de trabalhadores por conta própria. Portal de Periódicos UFU
- **Persistência da Informalidade:** Embora nos últimos anos o mercado venha demonstrando recuperação com o desemprego oficial atingindo marcas historicamente baixas, a taxa de **informalidade no Brasil flutua em torno de 37% a 40%**. Isso significa que quase **40 milhões de brasileiros** ainda trabalham sem nenhuma cobertura previdenciária ou trabalhista (sem auxílio-doença, férias ou garantia de renda). Agência Brasil +1
- **Impacto na Previdência:** Economistas apontam que a descentralização da CLT prejudica a sustentabilidade da Previdência Social. Como os informais e muitos dos novos "PJs" não recolhem ou recolhem menos impostos (além da ausência da contribuição patronal das empresas), o sistema de repartição sofre para financiar as aposentadorias. UFF

---

2. Regras Atuais e Riscos do Trabalho PJ (Pejotização)

A contratação como Pessoa Jurídica (PJ) para desempenhar funções internas é um dos temas mais debatidos e judicializados do país.

- **O Posicionamento do STF:** O Supremo Tribunal Federal vem adotando uma postura de **valorização da livre iniciativa e da autonomia privada**. O STF pacificou que contratos de prestação de serviços entre empresas (mesmo com

- **Quando o PJ vira Fraude (Risco Legal):** Apesar do entendimento do STF favorável à terceirização, o **Artigo 3º da CLT continua valendo**. Se o profissional conseguir provar na Justiça do Trabalho que atuava com os requisitos da relação de emprego, a empresa será condenada a assinar a carteira e pagar todos os direitos retroativos. Os riscos ocorrem se houver:

TRT4

A história do Direito do Trabalho e a evolução do Direito do Trabalho no Brasil | Portal Escola Judicial



História/Evolução Dir. Trabalho (Brasil/Geral - Nascimento, 2013): - Pré-ind: escravidão, servidão, corporações de ofício, liberdade

Mostrar tudo

  - **Subordinação:** Receber ordens diretas, punições ou metas rígidas de chefes da contratante.
  - **Habitualidade:** Horários rígidos a cumprir e obrigatoriedade de trabalhar todos os dias.
  - **Pessoalidade:** O profissional não pode ser substituído por outra pessoa ou terceirizado de sua confiança. Projuris +1

---

3. Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo

O Brasil conta com cerca de **2 milhões de trabalhadores plataformizados** (motoristas e entregadores), e o modelo de trabalho deles vive um impasse regulatório. Agência Brasil +1

- **Jornadas Maiores, Ganho Igual:** Dados do IBGE apontam que os motoristas e entregadores de aplicativo trabalham, em média, **44,7 horas semanais** (uma jornada muito superior às 39,3 horas da média dos trabalhadores tradicionais). No entanto, após descontarem os custos de combustível, manutenção e depreciação dos veículos, o rendimento-hora real deles acaba sendo **12% menor** do que o de profissionais não plataformizados. Agência Brasil
- **O Impasse no Congresso:** O Governo Federal enviou propostas de regulamentação para o Congresso Nacional (como o **PLP 152/25**), criando debates intensos. O núcleo da discussão foca no estabelecimento de um **piso salarial por hora rodada** e na inclusão desses trabalhadores no sistema de Previdência Social como autônomos. Relatores do projeto buscam equilibrar garantias como seguro de acidentes com um limite de taxa de retenção máxima das plataformas (propondo travar em até 30% do valor da



pesquisando hoje? Posso ajudar detalhando os **requisitos para um contrato PJ seguro** ou demonstrando o que muda na sua **aposentadoria** dependendo de como você contribui.